

Cámara Séptima de Apelaciones Civil y

Comercial

Protocolo de Autos

Tomo Número:.....

Folio:.....

Secretaria: Silvina Villagra de Zabala

AUTO NÚMERO: 262

Córdoba, 25

de 07

de dos mil once.

Y VISTOS:-----

En estos autos caratulados: **"RESPALDO S.R.L. C/ GONZALEZ, EULALIA DEL VALLE - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS"** (Expte. N° 1.790.034/36), el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Municipalidad de Córdoba a fs. 66, en contra del **Auto N° 75, del 25.02.11**, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia y Cuadragésima Novena Nominación, que resolvió: *"Hacer lugar al pedido de aplicación de astreintes y en consecuencia, condenar a la "Municipalidad de Córdoba" a abonar a la actora por tal concepto en el término de diez (10) días, la suma de Pesos Dos mil ciento cincuenta y tres con setenta y seis centavos (\$ 2.153,76). Protocolícese,..."*. **Fdo.:** Leonardo C. Gonzalez Zamar - Juez (fs. 58/61).-----

Concedido el recurso incoado a fs. 67, y radicados los autos por ante este Tribunal de Grado, a fs. 78/79 expresa agravios la apelante. Sostiene que contrariamente a lo manifestado por el "a quo", su representada cumplió con la manda judicial. En ese sentido, señala que el 21 de enero del cte.año, previo al decreto de fs. 54, el Tribunal de Cuentas Municipal efectivizó la medida cautelar ordenada, con el depósito de la suma íntegra embargada. Que el **21.12.10**, se informó al Juzgado interviniente, que se procedió a tomar razón de la medida cautelar ordenada luego de recibido el primer mandato judicial, y que la manda se haría efectiva inmediatamente. Expresa que el **art. 666 bis, C.C.** dispone que el Juez podrá dejarlas sin efecto si se presentan las justificaciones para ello. Por ello, y atendiendo al tiempo que demanda la actuación de la administración pública y que se cumplió la manda judicial, solicita se dejen sin efecto las astreintes fijadas en el decisorio apelado.-----

Corrido traslado, a fs. 83/84 vta. la parte actora -por apoderada- lo contesta, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, a mérito de las consideraciones que realiza a las que remitimos por razones de brevedad.-----

Y CONSIDERANDO:-----

EL SR. VOCAL DR. RUBÉN ATILIO REMIGIO DIJO:-----

Conforme ha quedado formulada la queja, la misma resulta inconducente para revertir la conclusión de primera instancia en orden a la procedencia de la aplicación de astreintes.-----

El fundamento de la queja reside en el hecho que la Municipalidad de Córdoba cumplió la manda judicial. Sin embargo, del repaso de las constancias del proceso efectuado por el Juez en el decisorio impugnado, puede verse que ese cumplimiento, ha sido tardío. En efecto, habiéndose ordenado trabar embargo sobre las remuneraciones que percibe la demandada Eulalia del Valle Gonzalez (v. fs. 12), mediante oficio presentado ante la entidad oficiada el **25.03.10**, recién se cumple lo ordenado el **21.01.11** (v. fs. 64), luego que aquél fuera reiterado mediante oficio del **29.10.10**, y se emplazara a la Municipalidad a expresar los motivos del incumplimiento mediante oficio que fuera recibido el **1.12.10** (fs. 44). Es decir que la apelante, no sólo no cumplió lo ordenado, sino que tampoco contestó los oficios librados con posterioridad. Y si bien, mediante presentación del **20.12.10** informó haber tomado razón de la cautelar ordenada, manifestando que la misma se haría efectiva de manera inmediata (fs. 49), conforme las boletas de depósito acompañadas, el cumplimiento se efectivizó un mes después.-----

No es ocioso recordar que estamos en presencia de una situación derivada de una orden emanada de un Juez en ejercicio de sus funciones, y como tal, no debía ser cumplida diez (**10**) meses después de ordenada. En todo caso, debieron informarse los motivos que justificaran el incumplimiento durante aquel período.-

La aplicación de astreintes encuentra fundamento en el imperio que tienen los Jueces para imponer medidas conducentes al acatamiento de sus resoluciones. En otras palabras, constituye un medio para compeler al obligado a que cumpla con el deber jurídico que se le ha impuesto. Se trata de "Condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces aplican a quien no cumple un deber jurídico impuesto en una resolución judicial" (v. **Kemelmajer de Carlucci, Aída**, comentario al **art. 666**

bis en Bueres, Alberto J. (Dirección)- **Highton, Elena I.** (Coordinación), "Código Civil...", Tomo 2 A, p. 579). Por su carácter provisional, pueden ser mantenidas, reducidas o dejadas sin efecto, conforme los Magistrados estimen corresponder. Y en el caso de autos, si bien la Municipalidad cumplió lo ordenado, ello no implica, que no sea pasible de las condenaciones conminatorias oportunamente establecidas, atento el incumplimiento tardío. En autos pueden haber existido dificultades para el cumplimiento tempestivo de lo ordenado, mas lo que debió acreditar la apelante, a fin de evitar la aplicación de la sanción, era la imposibilidad de cumplir en forma oportuna lo ordenado. Precisamente, la imposición de astreintes se justifica en la intención de lograr el cumplimiento de una orden judicial, en el tiempo que se indica: no de cualquier manera, no en cualquier momento, sino conforme lo que se ordena por parte del Tribunal. Y claramente, lo que el Tribunal dispuso no fue observado en tiempo.-----

Cabe aclarar que, si bien la apelante cumplió lo ordenado con anterioridad a que los presentes pasaran a resolución del Juez de la anterior instancia (v. fs. 64), al dictarse el decisorio apelado, tal circunstancia no surgía de las constancias acompañadas por la actora (v. fs. 55). No obstante, la cuestión no se torna revocable por el cumplimiento tardío, lo único que ha cesado, es la posibilidad de que se sigan generando condenaciones conminatorias -hacia el futuro- mas no impide que se cuantifiquen, conforme las pautas del **art. 666 bis Cód. Civil**, las ya devengadas. Porque el sentido que tiene ello es mantener la autoridad de los pronunciamientos judiciales: ningún efecto tendrían si no pudieran imponerse luego del cese de la reticencia o inercia del condenado -a hacer, en el caso- permitiendo a éste incumplir por diez **(10)** meses lo ordenado por el Tribunal, sin consecuencia alguna.-----

Por ello, no corresponde hacer lugar al recurso de apelación impetrado, con costas al apelante que resulta vencido (**art. 130, C.P.C.**).-----

LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:-----

1. Adhiero a los fundamentos del Sr. Vocal preopinante, los que comparto desde lo conceptual, como ya expresara en anteriores pronunciamientos. Solo he de disentar, respetuosamente, en cuanto a que estimo que resulta parcialmente procedente el recurso, debiendo ser modificada la extensión temporal de la condena. Doy motivos: Estamos en presencia de una situación derivada de una orden emanada de un Tribunal de Justicia en ejercicio de sus funciones que debió ser cumplida en forma. Así, la Municipalidad estaba obligada a arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado por el *a quo*, no siendo obstáculo a ello el trámite administrativo que señala su representante, ya que en el fallo bajo anatema las sanciones conminatorias se imponen desde el 1/12/10, cuando ya había contado la obligada con tiempo más que suficiente para darle curso y cumplir la manda judicial.-----

2. Ahora bien, la orden judicial impartida fue que "*procedan a trabar Embargo sobre los haberes que perciba en esa entidad la Sra..... hasta cubrir la suma de Pesos \$ 1.800*" "*Que los importes que por tal concepto sean retenidos deberán ser depositados a la orden de este Juzgado y para estos autos en el Banco de Córdoba- Sucursal Tribunales en el plazo...*", por lo que la misma se advierte cumplimentada al 21/1/11, a tenor de las constancias de fs. 64. Y si bien es real que ha faltado la Municipalidad al deber de colaboración con el Tribunal, que requería el acompañamiento oportuno de las constancias de depósito judicial que permitieran a la parte actora conocer sin hesitaciones el cumplimiento habido, no lo es menos que las sanciones conminatorias se imponen ante el incumplimiento de los "*deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial*" (art. 666 bis Cód. Civil), siendo el mismo el expresado *supra* (embargar el importe ordenado y depositarlo). Es el incumplimiento de lo anteriormente ordenado y no alguna otra conducta en que pudiese haber incurrido el ente municipal lo que se condena en este caso concreto. El informe de fs. 55 no refleja la realidad existente al tiempo de su expedición, mas ello excede la responsabilidad de la Municipalidad y no debe erigirse en causa de la sanción conminatoria ahora bajo análisis. Asimismo, no existen constancias en la causa con relación a que la obligada hubiera conocido al tiempo de su expedición que el Banco incurrió en un yerro en la información suministrada -que le habría exigido la acreditación del depósito, cual hizo luego, a fs. 64- con lo que, válidamente, pudo considerar que era fácilmente verificable (aun en defecto del acompañamiento de la boleta respectiva) la existencia del depósito habido.-----

3. El Magistrado impuso la sanción recurrida por ocho semanas, habiendo al tiempo del fallo transcurrido cuatro y media semanas del mes de diciembre de 2.010 y algo menos de cuatro en el mes de febrero del corriente año, estimando las suscripta que no ha habido condena por el mes de enero de 2011, lo que no fuera cuestionado por la peticionante de astreintes. Por lo expresado, la sanción debe ser mantenida pero con relación a las cuatro y media semanas del mes de diciembre de 2.010, periodo en el

Cámara Séptima de Apelaciones Civil y

Comercial

Protocolo de Autos

Tomo Número:.....

Folio:.....

Secretaria: Silvina Villagra de Zabala

cual existió la reticencia apuntada, justificante de la aplicación de sanciones.-----

4. En cuanto a las costas por el recurso, estimo que deben ser impuestas a la Municipalidad de Córdoba, ya que si bien el mismo prospera parcialmente, no puede soslayarse que la apelante ha contribuido con su conducta, al no acompañar la constancia del depósito respectivo (que aun no resulte razón para aplicar por ello las astreintes constituye una falta del deber de colaboración, cual se señala precedentemente) a que el *a quo* haya entendido subsistía el incumplimiento al tiempo del dictado de su resolución. A los fines de la condena en costas, es menester analizar la situación existente al momento de la realización del acto procesal que motiva dicha condena. La CS ha resuelto que: “...*en materia de imposición de costas –en supuestos en que sobrevenga un hecho constitutivo, modificativo o extintivo... debe estarse a la fundabilidad o no de la pretensión al tiempo en que los actos procesales se cumplieron...*” (CS, fallo del 8/6/93, autos “Asociación Cultural Barker c. Provincia de Buenos Aires”, LL 1993-E,306). En sentido coincidente: “*Cuando sobreviene un hecho constitutivo, modificativo o extintivo, se debe estar a la fundabilidad de la pretensión, o de su oposición, al tiempo de cumplirse el acto procesal, lo que puede llevar a imponer las costas al vencedor.*” (Vénica, Oscar Hugo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- Ley 8465, Tomo II, Lerner, p. 10). Se comparten las posturas reseñadas, y resultan analogables -aunque no idénticos- al caso de autos los mencionados: si bien la apelante resulta parcialmente vencedora, el *a quo* dictó una resolución que resulta acertada a tenor de las constancias con las cuales a ese momento contaba, siendo la acreditación posterior de una diferente situación fáctica lo que determina la procedencia parcial de la apelación, por lo que estimo se verifica en el caso de autos uno de los supuestos excepcionales que permiten imponer costas a la vencedora, quien diera con su conducta motivos para el dictado de la resolución hoy apelada.-----

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:-----

Siendo que los Sres. Colegas de Cámara ratifican la imposición de las astreintes a la Municipalidad de Córdoba, lo cual me obliga a adherir a dicha solución, he de señalar -por lo demás- que no advierto razones para reducir a cuatro semanas y media el cómputo dispuesto por el Sr. Juez, pues si se toma en consideración el mes de diciembre del año 2010 y el tiempo transcurrido hasta el depósito realizado el 21 de enero del 2011, la conclusión temporal es casi idéntica a la estimada en el fallo impugnado. No cabe dejar de lado el tiempo de incumplimiento por los veintidós días del mes de enero, ya que la orden dispuesta por la manda judicial no cesa, ni se suspende durante la feria judicial, quedando incluso al acreedor la posibilidad de pedir la habilitación de feria y solicitar el retiro de los fondos. Así entonces, se torna innecesaria la discusión temporal de que se trata, brindando mi adhesión a tal efecto al voto del Dr. Remigio.-----

Por ello, y por mayoría.....

SE RESUELVE:-----

Rechazar el recurso de apelación incoado por la Municipalidad de Córdoba, y mantener el decisorio apelado, con costas. Estimar los honorarios de la Dra. Roxana V. Olivares, en el **9 %** del punto medio de la escala del **art. 36, C.A., Ley N° 9.459**, sin perjuicio del mínimo legal (**arts. 36; 39; 40; 83, inc. 1, "in fine", concs. y corrs., C.A.**).-----

Protocolícese, hágase saber y bajen.-----